

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1295/2535

นายเลื่อน ขุนเอียด

โจทก์

นายชื่น ภูทับทิม

จำเลย

นายชื่อ ภูทับทิม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ และราคา
ทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งไม่
ปรากฏว่าที่ดินพิพาทมีค่าเช่า หรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องเกินเดือนละหนึ่ง
หมื่นบาท ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจำเลยได้ต่อสู้ว่าที่
ดินพิพาทเป็นของจำเลยมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น แล้ว โปรดรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา
ต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืนยันว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณเส้น
สีน้ำเงินตามแผนที่พิพาทหมายเลข 2 ให้ขับไล่จำเลย และบริวารออกจากที่ดินพิพาท
ห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยทำ ที่ดินของโจทก์ให้กลับอยู่ในสภาพเดิม

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 130)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 133)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถึงแมคดียนี้เป้นคดีเกียวด้วยอสังหาริมทรัพย์แต่ฎีกาจำเลยเป้น
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2534มาตรา 18 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

พิจาระห์แล้ว ถึงแมคดียนี้เป้นคดีเกียวด้วยอสังหาริมทรัพย์แต่ฎีกาจำเลยเป้น
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2534มาตรา 18 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

(ไพศาล รางฆางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ